חזרות

על הלכות פסח בביף

לא



סימן תל"ד

אחרי הבדיקה

מבחן בשאלות פתוחות

1. מדוע מצניעים את החמץ אחר הבדיקה (3 תירוצים בגמרא)?

2. איזה חמץ צריך להצניע, ומתי (2 שיטות, ומה ההלכה)?

3. כיצד מצניעים את החמץ? והאם מותר לכפות עליו כלי לכתחילה (2 שיטות)?

4. מהו ביטול חמץ (3 הבנות)? ולמה צריך לבטל אחרי הבדיקה?

5. מה אומרים בנוסח הביטול, ומדוע?

6. האם להוסיף בנוסח הביטול "וליהוי הפקר" (2 שיטות, ומה ההלכה)?

7. האם יוצא מי שביטל בלשון שאינו מבין? ומדוע אומרים בארמית?

8 מדוע מבטלים שוב ביום, ומתי? ומה הוסיף הרמ"א?

9 האם אפשר לבטל ע"י שליח? ומכוח מה האשה מבטלת (3 שיטות)?

חזרות
על הלכות פסח בביף

לא



סימן תל"ד
אחרי הבדיקה

תשובות

1 מדוע מצניעים את החמץ אחר הבדיקה (3 תירוצים בגמרא)?

משנה אחת: **אין חוששין** שמא גררה חולדה; משנה שנייה: **יניחנו בצנעה**.
אביי: בבדיקת י"ג לא חוששים; בבדיקת י"ד – חוששים, כי החולדה רואה ששורפים חמץ.
רבא: לא חוששים, אך מצניעים שלא **תיטול בפנינו** ויצטרך בדיקה.
רב מרי: גזירה – שמא **נמצא פחות** ממה ששיירנו ויצטרך בדיקה. · גמרא ט:

2 איזה חמץ צריך להצניע, ומתי (2 שיטות, ומה ההלכה)?

א. למה "אחר בדיקה"? ב"ח – יש להצניע **גם לפני הבדיקה** את מה שמשייר (מר"י והר"ן); הברייתא נקטה אחר בדיקה כי לפניה מסתמא אין חמץ. **ט"ז** – אין צורך. **מ"ב (ס"ק א):** כב"ח.
ב. למה רק "מה שמשייר"? ב"ח בשם המרדכי – מה שמוצא **מבערו מיד**; אך הראשונים כתבו לבער ביום (כנותר) – ומי שרוצה לבער בלילה רשאי, ואין לשנות מהמנהג.
ט"ז – מסתמא לא ימצא, ואם מצא – יצניענו.
מ"ב (ס"ק ב): מצניע גם מה שמצא, ואין להסתובב עם החמץ ששייר. · ב"ח; ט"ז; מרדכי; מ"ב

3 כיצד מצניעים את החמץ? והאם מותר לכפות עליו כלי לכתחילה (2 שיטות)?

שו"ע: "יכפה עליו כלי, או יתלנו באויר, או יניחנו בתיבה מקום שאין העכבר יכול לבוא".
טור (בדיוק הב"ח): כפיית כלי רק **בדיעבד** – שמא יטלו את הכלי בלי לשים לב; וכך פסק הב"ח.
מג"א (מ"ב ס"ק ה): אין לתתו בכלי ולכסות – דרכם של שרצים לגלות.
גר"א (ביה"ל): "מקום שאין העכבר יכול לבוא" – צריך להיזהר שבאמת לא יוכל ליטלו. · שו"ע; טור; ב"ח; מג"א; ביה"ל

4 מהו ביטול חמץ (3 הבנות)? ולמה צריך לבטל אחרי הבדיקה?

תוס': ביטול אינו קיום תשביתו אלא **הפקר רגיל**, אלא שהקלו בו בכמה דברים.
רש"י: קיום תשביתו – ביטול בלב, יחס חדש לחמץ.
ר"ן: האדם עושה **גילוי דעת**, והתוצאה הפקעה/הפקר.
למה צריך גם לבטל: שמא ימצא **גלוסקא נאה** שלא מצא בבדיקה ודעתו עליה (לרש"י – שמא ישהה; לתוס' – שמא יאכל). · תוס'; רש"י; ר"ן; גמרא

5 מה אומרים בנוסח הביטול, ומדוע?

חמירא: בארמית כולל חמץ ושאור; בשאר לשונות צריך לומר שניהם (רמ"א; הגר"א מפקפק – ביה"ל). היום אומרים "חמירא וחמיעא".
ברשותי: טור – ולא "בהדין ביתא", כדי לכלול חמץ במקומות אחרים (ורש"י כתב "ביתא").
דלא חזיתיה ודלא ביערתיה: ב"ח – ראיתיו אך לא חשבתי לבערו (כי אם חשב לבערו אינו רוצה לבטלו – לקיים שריפה בחמץ שלו; ח"י).
ולא ידענא ליה: ב"ח – להדגיש שמבטל רק מה שאינו יודע, ולא מה ששייר. · טור; רמ"א; ב"ח; ח"י

6 האם להוסיף בנוסח הביטול "וליהוי הפקר" (2 שיטות, ומה ההלכה)?

ב"י (הג"מ): י"א לומר "ליבטיל וליהוי הפקר כעפרא" – אך **נהגו שלא להזכיר**, וכן בשו"ע.
ב"ח: חבל ראשונים כתבו לומר הפקר – ראוי לירא שמים.
ח"י: הנוסח שלנו כרש"י שאינו הפקר; ומסיים כב"ח.
מ"ב (ס"ק ח): **נכון לומר** "ולהוי הפקר כעפרא דארעא"; ואינו צריך לומר בפני אנשים (דלא כהפקר רגיל). · ב"י; ב"ח; ח"י; מ"ב

7 האם יוצא מי שביטל בלשון שאינו מבין? ומדוע אומרים בארמית?

רמ"א: יאמרנו **בלשון שמבין**; הראיה – בירושלמי הנוסח בלה"ק, והגאונים תרגמו לארמית.
מג"א (ס"ק ו), מ"ב (ס"ק ט): אמרו בלי להבין – אם מבין באופן כללי שזה **כהפקר – יצא**; ואם לא – לא יצא.
מג"א בשם סדר היום: בארמית – כי נראה **זלזול בפת**, ושלא יבינו **המקטרגים**. · רמ"א; מג"א; מ"ב

8 מדוע מבטלים שוב ביום, ומתי? ומה הוסיף הרמ"א?

טור (רא"ש), שו"ע: מבטל שוב ביום י"ד **בשעה חמישית** – לכלול חמץ ששייר בבוקר; ומ"מ אין לסמוך רק עליו – כי בלילה פחות חשש שישכח. וביום מבטלים **גם חמץ שראה** (ב"י).
רמ"א: אין לבטל **קודם השריפה** – "כדי לקיים מצות שריפה **בחמץ שלו**".
גר"א: כשיטת תוס' שתשביתו מתקיים בשריפה (וקשה – לתוס' תשביתו רק אחר חצות). · טור; שו"ע; רמ"א; גר"א

9 האם אפשר לבטל ע"י שליח? ומכוח מה האשה מבטלת (3 שיטות)?

ר"ן: תלוי אם ביטול כהפקר (אין שליח להפקר). **טור:** עושים שליח. **ב"י:** אף אם הפקר – זה גילוי דעת ומועילה שליחות.
ט"ז: בעה"ב הקנה לשליח את החמץ (ומהרמ"א – "חמצו של פלוני יהא בטל" – משמע שלא קנה).
אשה: שו"ע – טוב שתבטל אשתו כשהבעל אינו בבית. **ט"ז** – מטעם שליחות. **מג"א** – לא מהני כ"כ, "כיון שאינה שלה". **ביה"ל מהגר"א** – "**אשתו כגופו**", כאילו נתן לה רשות. · ר"ן; טור; ב"י; ט"ז; מג"א; ביה"ל